



CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°4600018194
CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA FÍSICA- Y EL MUNICIPIO DE JERICÓ.

Entre **LUIS HORACIO GALLÓN ARANGO**, identificado con cédula de ciudadanía número 15.530.100, obrando en calidad de secretario de despacho de la Secretaría de Infraestructura Física del Departamento de Antioquia, nombrado mediante Decreto No. D2024070000001 del 1 de enero de 2024 y facultado para efectos contractuales por el Decreto Departamental N°2025070000089 del 03 de enero de 2025, en adelante **EL DEPARTAMENTO**, por una parte; y por la otra, **SEBASTIAN GARCES PIEDRAHITA**, identificado con la cédula de ciudadanía N° 1.039.022.765, actuando en calidad de Alcalde del Municipio de **JERICÓ**, identificado con NIT 890.981.069-5, debidamente posesionado a través del Acta 003-2023 de la Notaria Única de Jericó, en adelante el **MUNICIPIO**, y quienes en conjunto se denominarán "las Partes", declaran bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con la firma del presente convenio, que no se hallan incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en la ley, ni en conflicto de intereses, por lo que hemos decidido celebrar el presente **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO**, previo las siguientes,

CONSIDERACIONES:

1. La Constitución Política prevé en el artículo 2° que son fines del Estado: "*Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación (...)*", dentro de estos se encuentra también el de garantizar la movilidad y el transporte por vías carreteables en óptimas condiciones, ya sea mediante la ejecución directa de obras por parte de la administración o por medio de concesiones o contratos.
2. En cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Constitución Nacional vigente y obrando coherentemente con la Misión y Visión del Departamento de Antioquia y el Plan de Desarrollo de Antioquia "POR ANTIOQUIA FIRME 2024-2027" sustenta todas sus actuaciones en el pilar fundamental de la preservación y defensa de la vida, considerado como el bien máspreciado con el que cuentan las personas. Esto a través de estrategias que busquen disminuir los riesgos que afectan la vida, siendo esta una de las principales responsabilidades y uno de los fundamentos del Estado contemporáneo, llamado a proteger los derechos de sus habitantes, como es el de locomoción, garantizando unas vías de tránsito óptimas, seguras y en un buen estado de conservación que propendan por el bienestar de los transeúntes, lo cual se ve reflejado en el progreso social y económico de los territorios.
3. Es por ello que, en la Línea Estratégica 3. INVERSIÓN DESDE LA CONFIANZA, que tiene como Objetivo impulsar la competitividad y la productividad con acciones que van desde la inversión pública estratégica en infraestructura, en su Componente 3.1 INFRAESTRUCTURA PARA LA EQUIDAD Y LA COMPETITIVIDAD, estableció "Mejorar la conectividad de la infraestructura de transporte en el departamento, mediante acciones de estructuración e intervención como estudios y diseños,



construcción, mantenimiento, operación y rehabilitación de la red de infraestructura de transporte para garantizar que el departamento amplíe su cobertura de acceso a bienes y servicios”, con el Programa 3.1.2. Infraestructura estratégica para la conexión e integración territorial, concentrando la atención de la inversión en infraestructura con iniciativas tales como el mantenimiento eficiente de las vías con actuales condiciones deficientes. De esta manera será posible reducir las disparidades territoriales y promover el desarrollo inclusivo. Quedando en cabeza de la Secretaría de Infraestructura Física el cumplimiento de los indicadores.

4. El Departamento de Antioquia a través de la Secretaría de Infraestructura Física, mediante la suscripción de convenio interadministrativo, quiere, en coordinación con el municipio de Jericó realizar la entrega de recursos económicos, para el mejoramiento de vías, buscando la calidad de vida de los habitantes y la transitabilidad vehicular. La colaboración se refiere al aporte de recursos económicos, pero será el municipio, el que adelante la contratación y ejecución en la cual, el Departamento de Antioquia a través de la supervisión, ejercerá control de los recursos entregados.
5. En esta intervención se emplearán los recursos para realizar los trabajos de recuperación de las condiciones de transitabilidad mediante actividades de mejoramiento de vías. Como modelo de apoyo a los municipios el Departamento de Antioquia, a través de la Secretaría de Infraestructura Física pretende disponer de recursos económicos, para la ejecución del siguiente proyecto: ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE JERICÓ, PARA LA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO.
6. El Secretario de Infraestructura Física es competente para adelantar el presente proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo primero y SS del Decreto D2025070000089 del 03 de enero de 2025, expedido por el Gobernador de Antioquia, donde se delega la competencia en los Secretarios de Despacho para celebrar Convenios interadministrativos, en relación con la misión, objetivo y funciones corporativas, establecidas en el Decreto 2024070003913 del 05 de septiembre de 2024.

Por lo anteriormente señalado, es pertinente celebrar el presente convenio el cual se registrará por las siguientes,

CLÁUSULAS:

PRIMERA. OBJETO: ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE JERICÓ, PARA LA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO.

SEGUNDA. ALCANCE DEL OBJETO: Mediante la suscripción del convenio tanto el Departamento de Antioquia como el Municipio de Jericó harán aportes económicos destinados a financiar conjuntamente el mejoramiento de la vía terciaria viabilizada.

Las obras por realizar se ubican sobre la vía de tercer orden 60AN04-1-1 que conecta con el corredor vial denominado La Circunvalar, La cofinanciación solicitada para la celebración del convenio busca el mejoramiento con pavimento flexible de 132 mts de vía en el sector Castalia de la vía de tercer orden que complementarla el circuito de la vía Circunvalar y con recursos del municipio se construirán 65 metros en la conexión de dicho corredor con la calle 9.



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

Tramo 1 – Sector Castalia: Corresponde a un segmento adicional localizado en el sector Castalia, a la altura de la abscisa K2+100 del corredor principal. Este tramo fue redefinido con nuevas referencias de abscisas, comprendidas entre K0+000 y K0+132. El ancho de la sección de vía es de 5.60 mts incluyendo cunetas. Vía terciaria a cargo del Departamento. Por lo que los recursos aportados por el Departamento solo podrán ser ejecutados en la presente vía.

Tramo 2 – Conexión Calle 9 con Avenida Circunvalar: Este tramo corresponde a la bocacalle que conecta la Calle 9 con la Avenida Circunvalar, con una longitud de 65 metros. Se sitúa en la abscisa K0+920 del corredor principal. Su trazado inicia en K0+000, en la intersección con la Avenida Circunvalar, y se extiende hasta K0+065 sobre la Calle 9. El ancho de la sección de vía es de 5.60 mts incluyendo cunetas, con sistema de drenaje con filtro francés. Vía que deberá ser mejorada con los recursos propios del Municipio de Jericó. En ambos tramos el alineamiento deberá seguir el diseño geométrico planteado en los estudios técnicos.

Referente a la estructura de pavimentos, se deben seguir los lineamientos planteados en el informe de diseño de pavimentos, el cual establece los patrones de tránsito y movilidad, las cargas y las condiciones geotécnicas y geológicas de los elementos existentes y establece el tratamiento y estabilización que debe realizarse.

Se realizaría la construcción de una estructura de pavimento convencional compuesta por una carpeta asfáltica tipo MSC-19 de 12 centímetros de espesor, una base granular de 15 centímetros de espesor y una subbase granular de 20 centímetros de espesor, para un total de 47 centímetros. Este conjunto cumple con los requerimientos de la AASHTO, de acuerdo con los parámetros de diseño y del requerimiento estructural, como resultado de la aplicación de la ecuación AASHTO-93 y de las iteraciones en el cálculo de los espesores D_i de las capas, acorde con los coeficientes de aporte estructural a_i , y m_i .

En el evento que se presenten circunstancias que impidan que el municipio pueda cumplir con el alcance, éste deberá reintegrar al Departamento proporcionalmente los recursos no ejecutados de acuerdo con aporte establecido en el convenio.

- En caso de que la contratación derivada del municipio sea por un valor inferior a lo establecido en el convenio; este valor no contratado deberá ser reintegrado proporcionalmente de acuerdo con el aporte establecido en el convenio.
- La responsabilidad de garantizar la calidad de los servicios de los estudios y diseños recibidos para la aprobación de los recursos del presente convenio es del Municipio de Jericó, el cual contrató y/o realizó y aprobó directamente o por medio de interventoría los estudios y diseños. Así como también es responsable de la veracidad de los documentos presentados.
- La calidad de los estudios y diseños presentados por el municipio para la viabilización del proyecto son responsabilidad exclusiva del municipio y en todo caso este garantizará o mantendrá indemne al departamento por los mismos.
- Todo documento técnico, certificados, autorizaciones, permisos o licencias deben corresponder a los diseños definitivos del proyecto en fase III, a los planos sellados, a las especificaciones y las cantidades descritas en el presupuesto, el cual fue elaborado por el Municipio de Jericó.
- Las actividades técnicas que se ejecutarán en virtud del presente convenio se deben desarrollar de conformidad con las NORMAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS vigentes en el Territorio Nacional y las presentadas por el Municipio de Jericó para el proyecto.
- Como se especifica en el presupuesto del convenio, los recursos para el pago de honorarios serán exclusivamente aquellos del Municipio de Jericó y en ningún caso se dispondrá el recurso aportado por la Gobernación de Antioquia para el pago de este rubro.



Los recursos aportados por parte del Departamento de Antioquia serán destinados exclusivamente a la ejecución de las obras del proyecto.

TERCERA. PLAZO: El plazo del presente convenio interadministrativo será de **seis (6) meses**, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin superar el 31 de diciembre de 2025.

CUARTA. VALOR DEL CONVENIO Y APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: El valor del presente convenio será de CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/L (\$424.259.958).

De los cuales:

EL DEPARTAMENTO: DOSCIENTOS CATORCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/L (\$214.750.280), con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 3500055936 del 20/06/2025, y el Registro Presupuestal de Compromiso 4500064049 del 14/07/2025.

EL MUNICIPIO: DOSCIENTOS NUEVE MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/L (\$209.509.678), con cargo a los Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 0000000329 del 11/02/2025 por valor de CINCUENTA Y UN MILLONES DE PESOS M/L (\$51.000.000), y No. 0000000916 del 17/05/2025 por valor de CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES DE PESOS (\$162.000.000).

QUINTA. DESEMBOLSO DEL APOORTE Y PAGO DE LOS TRABAJOS: El Departamento de Antioquia - Secretaría de Infraestructura Física de acuerdo al PAC de la Secretaría de Hacienda Departamental, girará el equivalente al cien por ciento (100%) del aporte que hace al convenio, a una cuenta bancaria conjunta aperturada por el MUNICIPIO en el INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA – IDEA bajo la denominación de este proyecto, para hacer efectivo el desembolso el MUNICIPIO deberá entregar a la Secretaría de Hacienda Departamental todos los documentos soportes necesarios para el traslado de los recursos y presentar la certificación de dicha apertura a la Secretaría de Infraestructura Física.

Para el desembolso de los recursos, se requerirá el acta de inicio del convenio interadministrativo suscrita entre las partes. Igualmente, la cuenta bancaria deberá estar marcada como inembargable, tener destinación específica y exenta del Gravamen a los Movimientos Financieros del 4X1000.

El IDEA mantendrá las cuentas de manera separada e independiente de cualquiera otra clase de dinero o negocios que maneje o administre.

PARÁGRAFO PRIMERO: Los recursos de la cuenta bancaria conjunta aperturada en el IDEA no podrán ser destinados para ningún fin diferente al solicitado y se deberán utilizar exclusivamente en el objeto de este convenio interadministrativo, el DEPARTAMENTO no autorizará pagos que no correspondan a la efectiva ejecución de los trabajos de mejoramiento.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los rendimientos financieros que generen los recursos del DEPARTAMENTO en la citada cuenta aperturada en el IDEA deberán ser consignados o reintegrados en la cuenta que para el efecto indique la Tesorería del Departamento de Antioquia. Copia de la consignación o de la transferencia deberá ser remitida a la Entidad indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros, el número y año del convenio interadministrativo.

El Departamento de Antioquia se exime de responsabilidad frente a terceros que eventualmente pudieran resultar afectados por la inactividad o demora en los trámites por parte del Municipio.





GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

Si al momento de liquidarse el convenio interadministrativo se presentan excedentes de recursos (saldos no ejecutados) en la cuenta aperturada en el IDEA, se reintegrará el valor de los mismos a la cuenta que para tal efecto se disponga por parte de la Entidad, informando el número y año del convenio interadministrativo, el nombre del Municipio y el concepto de la consignación, además especificando el valor por rendimientos y el valor por saldos de capital.

El Supervisor del convenio interadministrativo deberá verificar que sean reintegrados, en la cuenta y forma indicada por la Entidad, tanto los rendimientos financieros que genere la cuenta, los excedentes o saldos no ejecutados de esta misma cuenta, si los hubiere. De igual manera debe elaborar un informe financiero de gestión sobre el manejo de los recursos, el cual contendrá como mínimo la siguiente información: el número y año del convenio interadministrativo, el estado de cuenta (ingresos, pagos efectivos, saldos) con el reporte de la conciliación de la misma, el saldo por capital y los rendimientos financieros generados con corte al último día del ejercicio anterior con los giros y/o traslados realizados. Este informe deberá enviarse la última semana del mes siguiente al que se reporta.

Todos los pagos están sujetos a la programación del PAC por parte de Tesorería Departamental, a la entrega de los informes financieros y de ejecución parciales y finales que sean solicitados por el supervisor del convenio interadministrativo, así como a la entrega de la factura o cuenta de cobro respectiva a la cual deberá anexarse la certificación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales con sus respectivos soportes y constancias.

El Municipio es responsable del cumplimiento de todas las obligaciones legales en materia de impuestos, contribuciones, retenciones, estampillas y tasas a que hubiere lugar con la suscripción del presente convenio interadministrativo, así como de los contratos que se deriven de este; entre ellas, la deducción por la tasa Pro-Deportes y las estampillas Departamentales de conformidad con la Ordenanza No. 41 del 16 de diciembre de 2020 modificada parcialmente por las Ordenanzas No. 20 del 26 agosto de 2022 y la No. 33 del 07 de noviembre de 2024, y las demás normas a que esté obligado por el ordenamiento jurídico.

El Departamento de Antioquia - Secretaría de Infraestructura Física, no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite de los pagos cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente convenio.

PARÁGRAFO TERCERO: El recurso económico que aporta la Secretaría de Infraestructura Física del Departamento de Antioquia, se desincorporará del Presupuesto General de la entidad, con destino a la cuenta suscrita por el municipio con el IDEA, por lo que dichos recursos se entienden ejecutados desde el momento en el que sean trasladados, y siempre que el Municipio haya cumplido con los requisitos establecidos para dicha acción, dando así cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 3 del Decreto 4836 de 2011, "(...) *los compromisos presupuestales legalmente adquiridos, se cumplen o ejecutan, tratándose de contratos o convenios, con la recepción de los bienes y servicios, y en los demás eventos, con el cumplimiento de los requisitos que hagan exigible su pago*". Siendo esta última la condición que se cumple para el presente convenio. El municipio a su vez deberá incorporar dichos recursos a su presupuesto, de tal forma que le permita certificar la disponibilidad para los procesos de selección que pretenda iniciar como ejecutor del proyecto cofinanciado.

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

SEXTA. COMPROMISOS DE LAS PARTES:





6.1. COMPROMISOS COMUNES

Se deberán considerar los compromisos comunes a LAS PARTES como:

- 6.1.1. Perfeccionar conjuntamente la minuta del convenio, acta de inicio, suspensiones o prórrogas, actas en desarrollo del convenio a que haya lugar, y acta de liquidación.
- 6.1.2. Asistir a las reuniones programadas para el seguimiento y correcta ejecución del convenio.
- 6.1.3. Constituir un equipo de seguimiento conformado por los supervisores designados por cada entidad, el interventor y el representante o designado por el contratista de obra, para verificar y hacer seguimiento a las actividades y compromisos pactados en este convenio.

6.2. COMPROMISOS DEL MUNICIPIO EJECUTOR

El Municipio, actuando con plena autonomía técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental y jurídica se compromete con el DEPARTAMENTO a:

- 6.2.1. Garantizar y realizar el aporte de los recursos para la adecuada ejecución del convenio de conformidad con la discriminación descrita en el presupuesto oficial.
- 6.2.2. El Municipio ejecutor solo podrá ejecutar los recursos del Departamento en la vía terciaria denominada Tramo 1 La Castalia.
- 6.2.3. Ejecutar todos los procesos administrativos, presupuestales, contables, ambientales y contractuales a su cargo, garantizando que los trabajos de mejoramiento y la interventoría a los mismos se adelanten de acuerdo con las especificaciones contenidas en este convenio, los anexos que hacen parte integral de este, la propuesta presentada al DEPARTAMENTO y el marco normativo aplicable.
- 6.2.4. Realizar la incorporación de los recursos aportados por el DEPARTAMENTO para la ejecución del proyecto a su presupuesto, para el inicio de la ejecución de este convenio el Municipio aportará el correspondiente Decreto de Incorporación,
- 6.2.5. Actuando en nombre propio y de acuerdo con el régimen jurídico aplicable para procesos de infraestructura física de vías adelantará los procesos de selección y suscribirá los contratos que resulten necesarios para la ejecución de las obras de mejoramiento en la vía, así como la interventoría a estas, de tal manera que se cumpla el objeto de este convenio, así como el adecuado uso de los recursos del DEPARTAMENTO.
- 6.2.6. Contar con la aprobación del Departamento para todos los estudios y diseños, así como los ajustes a los mismos antes de iniciar la ejecución material de las obras, en ningún caso el Municipio o sus contratistas podrán adelantar trabajos sin cumplir con este requisito de aprobación.
- 6.2.7. Abrir una cuenta bancaria en el Instituto Para El Desarrollo De Antioquia -- IDEA de acuerdo con lo estipulado para tal fin en el convenio.
- 6.2.8. Destinar los recursos del convenio única y exclusivamente a los trabajos de mejoramiento de la vía priorizada, los recursos del DEPARTAMENTO en ningún caso podrán ser destinados para un fin diferente al establecido en este convenio, así mismo el departamento no reconocerá valores por obras extras y/o adicionales, los cuales serán asumidos por el municipio.
- 6.2.9. Solicitar la aprobación del DEPARTAMENTO para los pagos que se requieran en cumplimiento del objeto del presente convenio de acuerdo con la condición de doble firma de la cuenta conjunta, para ello remitirá todos los soportes documentales correspondientes a la ejecución material de los trabajos de mejoramiento y a la interventoría.





GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

- 6.2.10. Garantizar que el valor de los trabajos de mejoramiento no sea superior al presupuestado presentado al DEPARTAMENTO, ya que éste en ningún caso reconocerá valores que excedan los señalados en el presupuesto que se encuentra como anexo de este contrato y hace parte integral del mismo.
- 6.2.11. En los contratos cuya celebración se derive de este convenio interadministrativo, el Municipio deberá exigir las garantías que correspondan atendiendo a la naturaleza de cada contrato. En este evento, deberá incluirse como beneficiario y asegurado al DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, y el valor de la garantía se fijará teniendo en cuenta el valor total del contrato suscrito entre el Municipio y el contratista.
- 6.2.12. Obtener oportunamente todos los permisos, licencias o autorizaciones que puedan requerirse para la ejecución de las actividades a su cargo.
- 6.2.13. Llevar a cabo la totalidad de la gestión predial del proyecto.
- 6.2.14. Aplicar todas las deducciones por concepto de tributos, tasas, contribuciones, impuestos o gravámenes a las que haya lugar en razón de los contratos que llegue a celebrar para la ejecución de las actividades a su cargo.
- 6.2.15. Actuar con la mayor diligencia para que las actividades a su cargo no presenten retrasos, sobrecostos u otros inconvenientes que puedan afectar la ejecución de este convenio.
- 6.2.16. Llevar a cabo la supervisión y seguimiento de las actividades, de manera que se garantice la calidad y estabilidad de estas, así como y su terminación en el plazo establecido, esto sin perjuicio de la labor de la interventoría que contrate para las obras.
- 6.2.17. Mantener permanentemente informado al DEPARTAMENTO sobre el avance de las actividades en las que se utilicen sus recursos, bien sea a solicitud del supervisor o al momento de solicitar desembolsos de la cuenta creada en el Instituto para el Desarrollo de Antioquia – IDEA, del mismo modo, Informará al supervisor designado por el DEPARTAMENTO sobre cualquier situación que pueda afectar la ejecución de este convenio.
- 6.2.18. Designar a un funcionario que sea el enlace con el supervisor de este convenio e informar oportunamente de dicha designación.
- 6.2.19. Mantenerse al día en todo lo relacionado con pagos salariales, prestacionales, de liquidación aportes a la seguridad social integral y parafiscales de los que sea responsable al momento de la suscripción del contrato y deberá estar a paz y salvo con los mismos hasta su liquidación, del mismo modo verificará que sus contratistas se encuentren al día por estos conceptos.
- 6.2.20. Garantizar que las actividades a su cargo, ya sean estas ejecutadas por su propio personal o por sus contratistas se adelanten de acuerdo con lo señalado por las normas de seguridad y salud en el trabajo, especialmente de acuerdo con lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que rijan la materia, dando aplicación en lo que corresponda al Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo dirigido a Contratistas del Departamento de Antioquia y, en especial, a lo señalado en la Ley 1562 de 2012, el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019.
- 6.2.21. Aportar oportunamente los documentos de verificación para la acreditación del alcance del objeto del convenio, de acuerdo con lo establecido en la lista de chequeo de la Secretaría de Infraestructura Física. Estos documentos incluyen todos los soportes para realizar el pago de las actividades ejecutadas, de acuerdo con las instrucciones que para tal fin reciba del DEPARTAMENTO. Del mismo





modo, El Municipio se compromete a entregar oportunamente los documentos necesarios para la terminación y liquidación del convenio.

- 6.2.22. Cumplir lo señalado por la Ley 2345 de 2023 y la Ordenanza 7 de 2021, Además de acoger los lineamientos establecidos en la Política de Comunicaciones y al Manual de Identidad Corporativa impartidos por la Oficina de Comunicaciones del Departamento de Antioquia cuando el supervisor así se lo indique.
- 6.2.23. Suscribir, conjuntamente con el DEPARTAMENTO los documentos que resulten necesarios para el reintegro de los recursos no ejecutados y los rendimientos financieros generados en la cuenta conjunta que se abrirá en el IDEA para el manejo de los recursos del presente convenio. Previo a la liquidación del convenio, el Conveniente ejecutor debe cancelar la cuenta que se abrió con los recursos que aportó el Departamento de Antioquia; esta deben quedar con saldo en cero (0) y adjuntar la constancia de cancelación de las misma e incluirse en el Acta de Liquidación.
- 6.2.24. Mantener indemne al Departamento de Antioquia, frente a reclamaciones de terceros y/o de personas empleadas, con ocasión de las actividades ejecutadas para el desarrollo del objeto del presente contrato.
- 6.2.25. Aportar oportunamente las garantías exigidas para la legalización y ejecución del convenio, deberá, además, mantenerlas vigentes durante toda la ejecución del contrato en los términos señalados en la cláusula correspondiente.
- 6.2.26. En los contratos que celebre el Municipio tanto para la ejecución material de las obras de mejoramiento, como para la interventoría, las pólizas que exija sus contratistas deberán contener garantías de asegurabilidad en favor del Departamento de Antioquia, con las cuales se cobije al ente departamental con los mismos amparos otorgados a la entidad contratante, en especial, la protección frente a circunstancias derivadas de la responsabilidad civil contractual y extracontractual, el eventual reconocimiento de indemnizaciones laborales, salarios y prestaciones sociales, y su inclusión como beneficiario de las coberturas referidas a la calidad de los servicios. El Municipio exigirá a sus contratistas de obra el amparo de estabilidad de las obras incluyendo como beneficiario al Departamento de Antioquia.

6.3. Del Departamento de Antioquia- Secretaría de Infraestructura Física.

- 6.3.1. Designar un supervisor para el convenio, encargado de ejercer los controles y vigilancia del mismo.
- 6.3.2. Entregar al municipio el listado de documentos necesarios para el desembolso del recurso, para luego presentarlos a la Secretaría de Hacienda Departamental.
- 6.3.3. Realizar las gestiones administrativas y presupuestales que permitan el desembolso del recurso aportado y el material comprometido por el Departamento para el cumplimiento del objeto del presente convenio interadministrativo.
- 6.3.4. Autorizar con la suscripción del convenio al municipio para la intervención de la vía departamental, la cual se efectúa por el plazo establecido en el convenio y sus prórrogas.
- 6.3.5. Revisar los informes elaborados y presentados por el municipio con el fin de verificar la ejecución de los recursos cofinanciados para que hagan parte del expediente del convenio interadministrativo.

SÉPTIMA. RIESGOS: Con la firma del presente convenio, las partes aceptan la tipificación, estimación y asignación de los riesgos estimados en la matriz que hace parte integral de este, debiendo adoptar las medidas y los planes de tratamiento propuestos para la mitigación de aquéllos, sin perjuicio de la revisión periódica a la que pueden someterse los riesgos inicialmente estimados.





OCTAVA. SUPERVISIÓN DEL CONVENIO: La supervisión será llevada a cabo por el(los) supervisor(es) designado(s) por el Secretario de Infraestructura Física del Departamento de Antioquia.

NOVENA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. Las partes declara bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la firma del presente convenio, que no se encuentran incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad o conflicto de interés, previstas en la Constitución, en la Ley 80 de 1993 y demás normas complementarias.

DECIMA. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES

PARAFISCALES: El Municipio declara que al momento de la suscripción del convenio se encuentra al día con sus todas sus obligaciones por concepto del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de compensación familiar, SENA, ICBF), debiendo continuar a paz y salvo con los mismos, hasta la liquidación definitiva del convenio.

DÉCIMA PRIMERA. GARANTÍAS: De acuerdo con la estimación contenida en la matriz de riesgos que hace parte integral de este convenio, el Municipio se obliga a constituir garantías en favor del Departamento de Antioquia – Secretaría de Infraestructura Física por el siguiente concepto:

DE CUMPLIMIENTO: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del convenio, esto es, CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL VEINTIOCHO PESOS (\$42.775.028,00). Su vigencia será igual al plazo del convenio y seis (6) meses más. En todo caso deberá estar vigente hasta la liquidación del convenio.

PARÁGRAFO PRIMERO. En los casos en que se reduzca el valor de la garantía, se prorrogue el plazo de ejecución del convenio y/o se adicione en valor, el Municipio se compromete a restablecer el valor de la garantía y a presentar el certificado de modificación o ampliación de la garantía de conformidad con el nuevo plazo y/o valores pactados, según sea el caso.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El Municipio deberá dejar constancia expresa en la garantía otorgada de lo siguiente: "En el evento en que no se llegare a liquidar el convenio dentro del término previsto de seis (6) meses, después de terminado el plazo de ejecución del mismo, se ampliará la vigencia de la garantía única para el amparo de Cumplimiento por veinticuatro (24) meses más, de conformidad con el Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007".

PARÁGRAFO TERCERO: En los contratos que celebre el Municipio para la ejecución material de los trabajos de mejoramiento y la interventoría, las pólizas que exija sus contratistas deberán contener garantías de asegurabilidad en favor del Departamento de Antioquia, con las cuales se cobije al ente departamental con los mismos amparos otorgados a la entidad contratante, en especial, la protección frente a circunstancias derivadas de la responsabilidad civil contractual y extracontractual, el eventual reconocimiento de indemnizaciones laborales, salarios y prestaciones sociales, y su inclusión como beneficiario de las coberturas referidas a la calidad de los servicios y la estabilidad de las obras.

El Municipio exigirá a sus contratistas el amparo de estabilidad de las obras incluyendo como beneficiario al Departamento de Antioquia. Este amparo cubrirá al DEPARTAMENTO de los perjuicios ocasionados por cualquier tipo de daño o deterioro, imputable al Municipio o sus contratistas.

DÉCIMA SEGUNDA. AUSENCIA DE RELACIÓN LABORAL: En desarrollo del presente convenio, el DEPARTAMENTO no contrae ninguna obligación o vínculo laboral alguno con el Municipio, ni con los Contratista, ni con las personas que este, a su vez, contrate para el desarrollo de las actividades a su cargo. En consecuencia, el pago de salarios, honorarios, prestaciones y aportes parafiscales y al Sistema de Seguridad Social Integral de dicho personal, estará a cargo exclusivamente del Contratista.



DÉCIMA TERCERA. IMAGEN Y NOMBRE INSTITUCIONAL: En adelante de las actividades del presente convenio, así como en la entrega de productos, informes, presentaciones y demás, la imagen y nombre institucional del “Departamento de Antioquia – Secretaría de Infraestructura Física”, será visible en todo momento frente a la imagen y nombre institucional del Municipio; siempre de conformidad con las instrucciones y aprobaciones impartidas por la Entidad

PARÁGRAFO. Para los efectos de la presente cláusula, se entenderán por “actividades del convenio”, todas aquellas necesarias para el cumplimiento de su objeto que impliquen exhibición a terceros y público en general y de las cuales pueda inferirse alguna intervención institucional como, por ejemplo, trabajo en campo, presentación del proyecto, realización de eventos, uso de indumentaria distintiva, arte, material publicitario y, en general plan de comunicaciones.

DÉCIMA CUARTA. LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO: La liquidación del convenio se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes al vencimiento del plazo de ejecución del convenio o a la expedición del acto administrativo que ordene su liquidación. En esta etapa se realizarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas durante la ejecución del convenio. Así mismo, en caso de no lograrse la liquidación bilateral, el DEPARTAMENTO procederá con la liquidación unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo para la liquidación bilateral, o en los demás términos del Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

En todo caso, para la liquidación se exigirá al Municipio la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminación del presente convenio.

Las partes pactan expresamente que solo el DEPARTAMENTO podrá liquidar unilateralmente este convenio.

DÉCIMA QUINTA. CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO: El presente convenio termina en forma normal por el vencimiento del plazo para su ejecución o por el cumplimiento satisfactorio del objeto contractual. Termina en forma anormal y de manera anticipada por las siguientes causas:

- a) Por mutuo acuerdo entre las partes.
- b) Cuando acontezcan alguna de las causales señaladas en los numerales 1, 2 y 4 del artículo 44 de la ley 80 de 1993 en concordancia con el artículo 45 de la misma ley.
- c) Por incumplimiento de las obligaciones a cargo del Municipio.
- d) Por la ocurrencia de hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito que hagan imposible continuar la ejecución del objeto contractual.
- e) Por las demás causales que señale la ley.

DECIMA SEXTA. CESIÓN: El presente convenio se celebra en consideración de las calidades del Municipio, por lo que no podrá cederse a ninguna otra persona natural o jurídica, nacional o extranjera, salvo autorización previa, expresa y escrita por parte del DEPARTAMENTO, pudiéndose reservar, en cualquier caso, las razones que tenga para no autorizar la cesión del convenio en el desarrollo del mismo. Lo anterior, sin perjuicio de la contratación necesaria en que tenga que incurrir el Municipio para la ejecución del convenio, como la contratación de proveedores y personal necesario, para cuyos casos se entenderá facultado.

DÉCIMA SÉPTIMA. EXCLUSIÓN DE SOLIDARIDAD: No existirá régimen de solidaridad entre las partes suscribientes del convenio, en consecuencia, cada una responderá frente a terceros por los compromisos que específicamente asume en razón del mismo.

DÉCIMA OCTAVA. PENAL PECUNIARIA: Se estipula, a título de sanción, una cláusula penal a favor del DEPARTAMENTO, equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total de





convenio, que se hará efectiva en caso de incumplimiento total o parcial de las obligaciones aquí pactadas. La aplicación de la cláusula penal no extingue la obligación principal, por lo que el DEPARTAMENTO podrá exigir el cumplimiento o la resolución del convenio, ni excluye la indemnización de perjuicios tal como lo permiten los artículos 870 del Código del Comercio y 1546 del Código Civil.

DÉCIMA NOVENA. INDEMNIDAD: Será obligación del Municipio mantener libre al DEPARTAMENTO, así como a sus funcionarios, y contratistas de toda reclamación, proceso administrativo, demanda, acción legales y costas que puedan originarse de actuaciones u omisiones del Municipio, sus funcionarios, contratistas o subcontratistas en el marco de la ejecución de las actividades de mejoramiento a las que se refiere este convenio.

El Municipio se obliga a salir en defensa de los intereses del DEPARTAMENTO en cualquiera de los eventos previstos en esta cláusula, en el caso en el cual el Municipio no asuma debida y oportunamente la defensa del DEPARTAMENTO, éste podrá hacerlo directamente, quedando a cargo del Municipio el pago todos los gastos que se originen por tal motivo.

VIGÉSIMA. DOCUMENTOS DEL CONVENIO: Los estudios y documentos previos, los diseños, el presupuesto, la propuesta y proyecto presentados por el Municipio y demás documentación anexa hacen parte integral del presente convenio.

VIGÉSIMA PRIMERA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. El presente convenio se entiende perfeccionado por el acuerdo de voluntades y la suscripción del mismo por las partes. Para su ejecución, se requiere la expedición de los respectivos Registros Presupuestales y la aprobación de las garantías otorgadas por el Municipio.

VIGÉSIMA SEGUNDA. DOMICILIO: Para todos los efectos, se fija como domicilio contractual el municipio de Medellín, Departamento de Antioquia y el lugar de ejecución del convenio corresponde a la vía a intervenir.

VIGÉSIMA TERCERA. MANIFESTACIÓN: Las Partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y detallada del presente documento y sus anexos, por lo que, en consecuencia, se obligan al tenor literal de las órdenes y manifestaciones estipuladas en el mismo.

Para constancia se firma en Medellín a los 22 JUL 2025

Por el DEPARTAMENTO,

LUIS HORACIO GALLÓN ARANGO
Secretario de Infraestructura Física
EL DEPARTAMENTO

Por EL MUNICIPIO,

SEBASTIAN GARCES PIÉDRAHITA
Alcalde Municipio de Jericó
EL MUNICIPIO

	NOMBRE	FIRMA
Proyectó:	Juan Fernando Bermúdez. P.U secretaria de infraestructura fisica.	
Revisó/ Aprobó:	Gissed Milena Martínez Echeverri - Directora de Asuntos Legales	
Los firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.		

